华为天筹求解器（Huawei OptVerse Solver）

最终用户许可协议

生效日期： 2025年11月25日

重要提示：

本《最终用户许可协议》（以下简称“本协议”）是您（个人、公司或其他任何实体，以下简称“您”）与华为技术有限公司（以下简称华为）之间关于华为天筹求解器（Huawei OptVerse Solver）软件及相关文档（统称“本软件”）所缔结的法律协议。

在您下载或安装或使用本软件前，请仔细阅读本协议。您下载或安装或使用本软件将被视为您已同意接受本协议。如您不同意本协议，请勿下载或安装或使用本软件。

1. 协议定义

1. **软件**。指华为天筹求解器（Huawei OptVerse Solver）的二进制可执行文件、API及相关模块，包括所有的升级（见下面定义）以及相关文档。
2. **错误。**指本软件未能实质性地按照文档描述运行的可重现故障。
3. **纠错。**指对产品进行修改或补充，使产品与已发布文档内容在实质上一致，或者是在产品日常使用过程中，对流程或进程进行调整，以避免因该不一致情形造成实际不利的影响。
4. **升级。**指任何错误的更正、版本更新、软件或文档的修改或添加。
5. **订单。**指由华为（或华为授权的组织与个人）出具并经您接受的采购订单、在线订阅确认书或合同文件，其中明确了许可类型和费用。除非华为与您协商一致达成书面协议，否则订单不改变本协议内容。
6. **平台。**指硬件、操作系统、基础依赖的特定组合，软件的当前版本可以在该组合上按发布文档描述的方式正常运行。
7. **输入文件。**指您提交给本软件进行优化的数学模型（如MPS、LP、矩阵文件）、运行脚本或回放文件等。

2. 权利授予

2.1. 除非与华为另行签署书面许可协议，华为依据本协议条款授予您非独占的、非排他的、可撤销的、不可转让的、不可再许可的、不可分许可的有限的许可（简称“使用权”）。

3 软件说明

3.1. **软件获取。**您需要从华为授权的渠道获取本软件。如果您从未经授权的渠道获取本软件或与本软件名称相同的软件，华为不承担由未经授权软件造成的任何损失或后果，并保留追究相关法律责任的权利。

3.2. **软件安装。**您应当根据您的平台，选择本软件合适的版本进行安装。您需要按照软件文档步骤正确安装。

3.3. **软件更新。**华为有权对本软件进行更新，或对软件的功能、API、文档进行改变。华为不保证新版本与旧版本完全兼容，也不保证对旧版本提供相应的维护服务。

3.4. **软件授权使用许可**

1）服务器许可。该许可绑定单台服务器MAC地址，不限制CPU核数和用户数量。

2）云服务 (API) 许可。授予通过华为云 API 调用 OptVerse 求解器的权利。使用量根据订单中定义的并发数计量。

3）试用许可。该许可授予您一定时间内的软件试用使用权，该权利仅用于在有限期间内测试本软件的技术能力。在此期间，您不得将本软件用于任何商业、生产或盈利目的。

4 使用条件

4.1. 未经华为事先许可，不得使用华为的技术或知识产权来开发软件，或者设计、开发、制造、销售与华为设备相关联的第三方设备/附件或授予许可。

4.2. 未经华为事先书面许可，不得向第三方出售、出租、租赁、出借、再许可或分发全部或部分本软件。

4.3. 除非另有明示许可，您不得且不会允许其他任何人、公司或其他任何实体发布或披

露本软件与其他求解器产品的基准测试结果、性能对比或竞争分析。

4.4. 除非另有明示许可，您不得且不会允许其他任何人、公司或其他任何实体对本软件进行复制、拆装、反向工程、反编译、反汇编或创作软件的衍生作品。此外您不得且不会允许其他任何人、公司或其他任何实体进行或试图进行导出本软件源代码、解码、修改本软件或本软件提供的任何服务或其任何部分等行为。

4.5. 此外，您同意不使用本软件及相关更新内容从事以下行为：

1) 在本协议授权范围之外复制或使用本软件的任何一部分内容；

2) 在没有华为书面允许的前提下，提供给第三方、或者允许第三方使用本软件的全部或者部分；

3) 以欺骗的方式或者为欺骗性目的使用本软件；

4) 删除本软件内包含的任何一个版权声明和提示；

5) 企图破坏、绕过、改变、作废或者逃避和本软件相关的以及/或者属于本协议软件有机组成的一部分的任何数字版权管理系统；

6) 其他不当或违反法律的行为。

4.6. 在使用本软件进行存储或复制时，您需要取得特定国家或地区的相关权利人的授权。本软件提供的材料复制功能仅限于复制没有版权保护的材料、您享有版权的材料或者您获得授权或合法许可进行复制的材料。您了解，通过您的设备显示、存储或访问的任何材料，其所有权和知识产权均属于该材料所有权人。此等材料可能受著作权法或其他知识产权法律和条约的保护，并可能需要遵守提供该等材料的第三方使用协议或条款。除非另有书面约定，本协议并未授予您使用该等材料的任何权利，亦不保证您可继续使用该等材料。

4.7. 如果您将本软件与第三方产品一起使用，您有责任遵守任何第三方提供商的条款，华为不对第三方产品或第三方产品与本软件的兼容性提供支持或保证。

5 所有权

4.8. 除非以书面形式同意，本协议中的任何内容均不转让任何知识产权的所有权或授予任何知识产权的许可。您保留对您的内容的任何所有权，华为保留对华为技术和内容的所有权。

6 声明与保证

6.1. **双方声明**。您与华为均声明其合法有效地签署了本协议，具有相应的权利和授权。您可以允许授权第三方代表您行使使用权，前提是您（a）负责确保此类授权第三方遵守本协议；并且（b）对此类授权第三方违反本协议的行为承担责任。

6.2. **免责声明。**

1) 华为不保证本软件与您的内容、平台或华为未提供的任何其他硬件、软件、系统、服务或数据兼容。如无法解决问题，您可以选择停止使用本软件。

2) 在法律允许的范围内，除非另有明文规定，否则华为排除并明确拒绝任何保证、陈述、条款、条件或其他任何形式的承诺，无论是明示的或默示的，法定的或其他方式，包括但不限于任何针对适销性、质量满意度、非侵权性或特定用途适用性的保证、陈述、条款、条件或其他承诺。

3) 华为不保证本软件无错误或不间断地运行，由于网络入侵和攻击的新技术的不断发展，华为不保证本软件不存在被入侵或攻击的安全漏洞，华为不保证一定能够修复发现的安全漏洞。

7 保密

7.1. **保密信息的定义。**“保密信息”是指在与本协议有关的交易过程中，由一方（“披露方”）向另一方（“接收方”）或向接收方（或其关联方）的雇员、高级职员、客户或供应商披露的涉及披露方（或其关联方）的所有信息，不论此信息为本协议签署日期之前或之后披露，以任何媒体或形式（包括书面、口头、视觉或电子）存在，是否被标记或描述为“机密”，或者和披露方（若其关联方）、其雇员、高级职员、客户或供应商相关的，基于其披露环境和信息性质，合理地应被理解为保密的信息。保密信息不应包括以下信息：（a）非因另一方的作为或不作为而已为公众所知或将为公众所知的信息；（b）在披露前为另一方合法占有且未违反对披露方的保密义务；（c）第三方合法向另一方披露的信息，而第三方就该信息本身不负有保密义务；或（d）由另一方独立开发的信息。

7.2. **保密信息的使用。**出于性能优化，纠错等目的，在得到您授权的前提下，您可能会被要求以输入文件的形式向华为提供保密信息，并授权华为仅出于以下目的，在其

内部下载、复制和运行输入文件：(a)软件性能测试；(b)软件漏洞定位与修复；和(c)软件改进研发。华为可在内部使用这些信息产生的结果改进和用于维护华为及其他客户的利益，且不构成对本协议的违反，华为保留由此产生的技术和内容的全部所有权。

7.3. **保密信息的保护。**各方均同意在本协议有效期内及之后的五年内对对方的保密信息保密。除非经对方事先书面同意，任何一方不得将另一方的保密信息披露给任何人。各方同意采取合适的措施保护另一方的保密信息，且保护程度不低于其保护自己的保密信息。

7.4. **允许披露。**接收方只能将保密信息披露给必须知道这些信息且负有不低于本协议规定的保密义务的员工、代理人或分包商。除非另一方另有授权，双方仅可将对方的保密信息用于履行本协议之目的。但一方可以在法律诉讼中或根据法律要求披露另一方的保密信息。

8 责任限制

8.1. **责任限制。**无论是否有其他协议约定，华为在本协议项下的最大赔偿责任不应超过（a）华为就该本软件收到的费用；或（b）华为就相关本软件在该责任首次产生前十二（12）个月期间收到的费用。

8.2. **责任除外。**任何情况下，任何一方或其关联方均不对另一方因本协议或与本协议相关而产生的间接性或结果性的损失或损害，或任何收入、利润、机会、客户损失、商誉、信誉、数据或数据使用的损害负责。即使某一方或其关联公司已被告知或已经意识到这一损害或可能由另一方造成损失的可能性。

9 出口管制

9.1. 您确保您对本软件的使用及出口、再出口的行为均遵从可适用的国际或国家出口管制、制裁和反制裁相关法规、命令和其他措施。

10期限与终止

10.1. 本协议自您接受之日起生效，在您使用期间持续有效，除非根据本协议第8条终止。

您可以随时终止本协议，方法是永久删除、销毁并归还软件、所有备份副本以及华为提供的所有相关材料，并自行承担相应的成本。如果您未能遵守本协议中的任一条款，华为或其许可方有权在不预先通知的情况下随时终止本协议。终止后，您必须立即停止使用本软件，并删除所有已经复制和/或安装的本软件及相关材料。本协议终止后，第4条（使用条件）、第5条（所有权）、第8条（责任限制）和第9条（出口管制）继续有效。

11一般条款

11.1. **不可转让**。未经华为事先书面同意，您不得转让或以其他方式将本协议的全部或部分转让给任何第三方，包括您的关联方。

11.2. **协议效力**。本协议包含对本软件的使用限制，如果您通过华为经销商/合作伙伴采购本软件，您对本软件的使用仍应适用本协议约定。如果您与华为经销商/合作伙伴之间的协议就本软件使用的约定与本协议条款描述不一致，请您知悉，本协议的条款应优先适用。

11.3. **不可抗力**。任一方均不对不能预见、不能避免且不可克服的事件引起的行为、事件、遗漏或者事故负责，包括但不限于自然灾害（包括地震、风暴或其他自然灾害）、恐怖主义行为、战争或类似战争的行为、内乱或暴乱、电气、网络或通信中断、封锁、禁运、火灾、洪水、爆炸或恶意的破坏、工厂或设备故障、或任何法律、政府命令、规则、规章、指令或行业标准的变化。双方将尽合理努力减轻不可抗力事件的影响。如果此类事件持续超过90天，任何一方均可在提前30天书面通知后取消未履行的服务和受影响的订单。本节不免除您在本协议下应履行的付款义务。

11.4. **法律适用及司法管辖**。本协议应根据中华人民共和国法律解释、理解和管辖。如果发生任何有关本协议的内容或履行的争议，则应通过友好协商解决。如果无法通过协商解决，任何一方均可以将争议提交到中国广东省深圳市具有管辖权的人民法院诉讼解决。

11.5. **完整协议**。本协议以援引的方式（包括对网络链接中引述的信息或引述的其他政策信息）将政策和文件纳入其中，构成您与华为就本软件使用达成的完整协议。本协

议将取代、终止并替换您和我们之间所有先前或同期的书面或口头陈述、通信、谅解和承诺。当您使用或购买开源软件、第三方内容或华为的其他服务时，可能还需遵守其他适用的条款。

11.6. **变动和修改**。我们可能通过在华为官方网站上传修改后的版本或者其他方式通知您发布本协议的修改版本，包括协议中所提及的文件和政策。除非更新后的版本、文件或政策另有规定，修改的条款将于发布或通知后生效。您需要定期在网上查阅这些条款。您在条款修改生效后继续使用本软件将被视为您接受修改后的条款。

以下无内容